

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГНЕЗДИЛОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА

УТВЕРЖДАЮ:
ИП Гнездилова Л.Б.
25 июля 2025 г.


(подпись)



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ЯЗЫКОВЫМ ЦЕНТРОМ OXFORD И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И/ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ /
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

г. Кемерово, 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012.г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Порядок).

1.2. Порядок регламентирует процесс оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ИП Гнездилова Л.Б. (далее - Учреждение), обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений – это обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.53.1.). Обучающийся считается зачисленным на обучение с момента заключения договора об образовании.

2.2. ИП Гнездилова Л.Б заключает договор:

- о сотрудничестве с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, или
- о сотрудничестве с совершеннолетним обучающимся.

Договор о сотрудничестве не может содержать условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.3. Порядок оформления договора об оказании платных образовательных услуг регулируется Положением о платных образовательных услугах ИП Гнездиловой Л.Б.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ИП Гнездиловой Л.Б., возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ИП Гнездиловой Л.Б.:

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ИП Гнездиловой Л.Б.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа руководителя Учреждения или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ИП Гнездилова Л.Б.:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным в п.4.2. настоящего Положения.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты за услуги, а также, если оказание услуги стало невозможно в следствие действий (бездействий) Заказчика и/или Обучающегося;
- по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случае, если Заказчик заключил договор на оказание аналогичных услуг с третьим лицом (репетитором), привлекаемым Исполнителем для оказания указанных услуг Заказчику в период действия данного Договора и в течение всего срока выполнения обязательств третьих лиц перед Исполнителем по трудовому или иному договору. В данном случае Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по настоящему договору, а обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме. Данное обстоятельство стороны признают виной Заказчика. Денежные средства не возвращаются, так как в случае нарушения данного условия Исполнитель вправе требовать полного возмещения причиненных ему убытков, под которыми понимаются: расходы, которые Исполнитель произвел или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча имущества, неполученные доходы, которые Исполнитель получил бы при обычных условиях делового оборота.
- по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случае нарушения Обучающимся техники безопасности, санитарных требований, учебной дисциплины на уроке, противозаконного поведения. Исполнитель в этих случаях также в праве вынести выговор, временно обучать нарушителя с помощью дистанционных технологий, привлечь к решению вопроса социальные службы и правоохранительные органы.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя Учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа руководителя Учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из организации.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в течение 3 рабочих дней после издания приказа руководителя об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.

5. Заключительные положения

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом ИП Гнездиловой Л.Б. и действует до его отмены в установленном порядке.